ĐỀ THI SỐ 3 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

1. Theo Thuyết khế ước xã hội nhà nước hình thành bằng con đường

a. Những người theo thuyết này nhấn mạnh rằng những quy luật chọn lọc tự nhiên, tiên hóa và đầu tranh sinh tồn đã tác động và dẫn tới sự liên kết con người lại trong một thiết chế đó là nhà nước.

b. Nhà nước là kết quả phát triển của gia đình, là hình thức tổ chức tự nhiên của cuộc sống con người. Người gia trưởng trở thành người đứng đầu nhà nước.

c. Thuyết này cho rằng thượng để là người sắp đặt trật tự xã hội, nhà nước là do thượng để sáng tạo ra đề bảo vệ trật tự chung, do vậy, nhà nước là thiết chế quyền lực của thượng để.

d. Con người từ trạng thái tự nhiên (trước khi có nhà nước) đã tự nguyện liên kết lại thành nhà nước trên cơ sở khế ước xã hội với những điều kiện và sự ràng buộc nhất định. Với khế ước này, người dân tự hạn chế một phần tự do của mình, đóng thuế để nuôi dưỡng bộ máy nhà nước. Trao cho nhà nước một số quyền lực và phục tùng nó.

***Lý do:**
*Theo **Thuyết khế ước xã hội**, nhà nước được hình thành dựa trên sự thỏa thuận giữa các cá nhân trong xã hội. Các nhà tư tưởng tiêu biểu như **Thomas Hobbes, John Locke, và Jean-Jacques Rousseau** đều nhấn mạnh rằng trước khi có nhà nước, con người sống trong trạng thái tự nhiên, nơi không có luật pháp và trật tự. Để bảo vệ quyền lợi và đảm bảo an toàn, các cá nhân đồng ý từ bỏ một phần tự do tự nhiên và trao quyền lực cho một thiết chế chung – đó chính là nhà nước – thông qua một "khế ước xã hội".*

Các phương án khác:

- ***a:** Liên quan đến **thuyết tiến hóa**, không phải thuyết khế ước xã hội.*
- ***b:** Liên quan đến **thuyết gia trưởng**.*
- ***c:** Liên quan đến **thuyết thần quyền**.*

2. Theo quan điểm Mác-Lênin, nhà nước hình thành từ

a. Nó xuất hiện một cách khách quan, khi xã hội đã phát triển đến giai đoạn nhất định. Có nhiều nhân tố tác động dẫn đến sự ra đời của nhà nước, trong đó nhân tố kinh tế và nhân tố xã hội giữ vai trò quyết định.

b. Nhà nước xuất hiện trên cơ sở những hoạt động nhận thức của con người, bằng việc ký kết khế ước về việc thành lập nhà nước.

c. Nhà nước giống như cơ thể sống, sự phát triển của nó diễn ra tương tự như sự tiên hóa của xã hội.

d. nhà nước có trong mọi xã hội và quyền lực nhà nước về bản chất cũng giống như quyền gia trưởng của người đứng đầu gia đình.

***Lý do:**
*Theo quan điểm của **Chủ nghĩa Mác - Lênin**, nhà nước không phải là sản phẩm tự nhiên có sẵn mà là kết quả của sự phát triển khách quan của xã hội loài người. Khi xã hội phân chia thành các giai cấp đối kháng (do sự phát triển của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất), nhu cầu có một công cụ để duy trì trật tự, bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị dẫn đến sự ra đời của nhà nước.*

- ***b:** Đây là quan điểm của **Thuyết khế ước xã hội**, không phải của Mác-Lênin.*
- ***c:** Gắn với **thuyết tiến hóa xã hội**, không phải quan điểm của Mác-Lênin.*
- ***d:** Liên quan đến **thuyết gia trưởng**, không phản ánh quan điểm Mác-Lênin.*

3. Theo quan điểm Mác-Lenin, trong quá trình phân công lao động xã hội lớn lần thứ nhất, có đặc điểm nào sau đây:

a. Chăn nuôi đã trở thành ngành kinh tế tách ra khỏi trồng trọt, mầm mống của chế độ tư hữu đã xuất hiện, xã hội đã phân chia thành người giàu và kẻ nghèo.

b. Thủ công nghiệp đã tách ra khỏi nông nghiệp, quá trình phân hóá xã hội diễn ra mạnh mẽ, nô lệ đã trở thành lực lượng xã hội với số lượng ngày càng đông

c. Nền sản xuất hàng hóa và tiền tệ ra đòi, thương mại phát triển và tầng lớp thương nhân xuất hiện làm cho sự tích tụ và tập trung của cải vào trong tay của số ít người giàu có diễn ra nhanh chóng.

d. Số nô lệ tăng lên rất đông cùng với sự cưỡng bức và bóc lột ngày cảng nặng nê của giai cấp chủ nô đối với họ.

***Lý do:**
*Theo quan điểm Mác-Lênin, **quá trình phân công lao động xã hội lớn lần thứ nhất** là sự tách biệt giữa **chăn nuôi** và **trồng trọt**. Điều này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong kinh tế xã hội, dẫn đến:*

1. *Sự chuyên môn hóa lao động.*
2. *Sự xuất hiện của sản phẩm dư thừa, tạo cơ sở cho **mầm mống chế độ tư hữu**.*
3. *Phân hóa xã hội ban đầu thành **người giàu** (người sở hữu nhiều của cải, gia súc) và **kẻ nghèo** (người không có của cải).*

Các phương án khác:

- ***b:** Liên quan đến **lần phân công lao động xã hội lớn thứ hai**, khi thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp.*

- ***c:*** *Liên quan đến* ***lần phân công lao động xã hội lớn thứ ba****, khi thương mại và sản xuất hàng hóa phát triển.*
- ***d:*** *Mô tả giai đoạn phát triển của chế độ nô lệ, không phải đặc điểm của lần phân công lao động lớn thứ nhất.*

4. Trong xã hội công xã thị tộc, quyền lực quản lý xuất hiện vì:

A. Nhu cầu xây dựng và quản lý các công trình thủy lợi.

B. Nhu cầu tổ chức chiến tranh chống xâm lược và xâm lược.

C. Nhu cầu trấn áp

D. Nhu cầu quản lý các công việc chung của thị tộc

5. Theo quan điểm Mác-Lenin, so với tổ chức thị tộc thì nhà nước có sự khác biệt nào sau đây:

a. Hai khác biệt cơ bản là phân chia dân cư theo lãnh thổ và thiết lập quyền lực công cộng.

b. Khác biệt từ sự đối lập giai cấp và phát triển ngay trong nội bộ xã hội thị tộc.

c. Khác biệt khi nhà nước lấy sự phân chia lãnh thổ theo huyết thống làm điểm xuất phát.

d. Những hoạt động thương nghiệp, sự thay đổi nghề nghiệp và sự nhượng quyền sở hữu đất đai đã đòi hỏi phải di động và thay đôi chỗ ở.

***Giải thích:**

1. ***Phân chia dân cư theo lãnh thổ****:*
    - *Trong tổ chức thị tộc, sự phân chia chủ yếu dựa trên* ***huyết thống*** *(mối quan hệ máu mủ).*
    - *Khi nhà nước ra đời, việc tổ chức xã hội chuyển sang* ***phân chia dân cư theo lãnh thổ****, không còn giới hạn bởi quan hệ huyết thống.*
2. ***Thiết lập quyền lực công cộng****:*
    - *Thị tộc không có một cơ cấu quyền lực tách rời xã hội, mọi thành viên tham gia bình đẳng vào việc quản lý các vấn đề chung.*
    - *Nhà nước thiết lập* ***quyền lực công cộng*** *(cơ quan nhà nước, quân đội, cảnh sát...) để quản lý xã hội, phục vụ lợi ích của giai cấp thống trị.*

6. Theo quan diểm Mác-Lenin, tính giai cấp của nhà nước thể hiện ở đặc điểm nào:

a. Bộ máy đặc biệt do giai cấp cầm quyền tổ chức ra; quyền lực nhà nước thuộc về giai cấp cầm quyền và được sử dụng với mục đích trước hết là bảo vệ vị thế và lợi ích của giai cấp cầm quyền.

b. Giai cấp nảo nắm trong tay quyền lực tư tưởng thì giai cấp đó cũng có khả năng nắm trong tay quyền lực chính trị và quyền lực kinh tế.

c. Thông qua nhà nước, ý chí của tất cả giai cấp trong xã hội được thể hiện một cách tập trung thống nhất và hợp pháp hóa thành ý chí nhà nước.

d. Xét từ góc độ hình thức tô chức và phân công lao động quyền lực thì quyền lực nhà nước gồm ba quyền chủ yếu là quyền lực kinh tế, quyền hành pháp và quyền tư pháp.

***Lý do:**
*Theo quan điểm của **Chủ nghĩa Mác-Lênin**, **tính giai cấp của nhà nước** thể hiện rõ ở các đặc điểm sau:*

1. *Nhà nước là **công cụ quyền lực chính trị** của **giai cấp thống trị** trong xã hội có giai cấp.*
2. *Quyền lực nhà nước được tổ chức và sử dụng để bảo vệ vị trí, lợi ích của **giai cấp cầm quyền**, đồng thời trấn áp các giai cấp, tầng lớp khác.*
3. *Nhà nước phản ánh ý chí của **giai cấp thống trị**, được hợp pháp hóa thông qua luật pháp và chính sách.*

Các phương án khác:

- ***b:** Nhấn mạnh vai trò tư tưởng của giai cấp cầm quyền, nhưng đây không phải đặc trưng trực tiếp của tính giai cấp của nhà nước.*
- ***c:** Không đúng, vì nhà nước không thể hiện ý chí của **tất cả các giai cấp** mà chủ yếu là của **giai cấp thống trị**.*
- ***d:** Đề cập đến phân công quyền lực trong nhà nước hiện đại, không liên quan trực tiếp đến tính giai cấp của nhà nước.*

7. Theo quan điểm Mác-Lenin, tính xã hội của nhà nước thể hiện ở đặc điểm nào:

a. Nhà nước là đại diện chính thức của toàn xã hội, thực hiện và bảo vệ các lợi ích cơ bản, lâu dài của quốc gia, dân tộc và công dân của mình.

b. Nhà nước là bộ máy cai trị đặc biệt để bảo đảm sự thống trị về kinh tế, thực hiện quyền lực về chính trị và quyền lực về tư tưởng của giai cấp thống trị.

c. Sự phát triên mạnh mẽ khoa học, kĩ thuật và công nghệ thông tin; sự phát triên mạnh mẽ của dân chủ và văn minh đã tác động và đòi hỏi nhà nước phải có những thay đổi về tổ chức và hoạt động để thích ứng với các yêu cầu mới.

d. Trong các nhà nước có chính thể cộng hòa dân chủ, quyền lập pháp thuộc về nghị viện

***Các phương án khác:**

- ***b:** Đây là đặc điểm của **tính giai cấp** của nhà nước, không phải tính xã hội.*

- ***c:*** *Liên quan đến bối cảnh hiện đại và xu hướng phát triển của nhà nước, nhưng không trực tiếp thể hiện tính xã hội.*
- ***d:*** *Đây là mô tả về* ***phân quyền lập pháp*** *trong chính thể cộng hòa dân chủ, không phải đặc điểm của tính xã hội.*

8. Một trong những đặc điểm chính của nhà nước là

a. Sự phát triên của khoa học, kĩ thuật, của dân chủ và văn minh thì tính xã hội của nhà nước sẽ ngày càng mở rộng; sự giới hạn quyền lực nhà nước ngày càng được xác định rõ ràng hơn;

b. Nhà nước có bộ máy hùng mạnh được tổ chức chặt chẽ và được trao những quyền năng đặc biệt.

c. Nhà nước là bộ máy đặc biệt để bảo đảm sự thống trị về kinh tế,

d. Giai cấp thống trị sử dụng nhà nước để quản lí xã hội theo trật tự hợp lí.

***Giải thích:**

Một trong những đặc điểm chính của nhà nước là:

- ***Nhà nước có bộ máy quyền lực công:*** *Đây là một tổ chức quyền lực mạnh mẽ, được tổ chức chặt chẽ và được trao quyền lực đặc biệt, như lập pháp, hành pháp và tư pháp.*
- *Bộ máy này bao gồm các cơ quan như quân đội, cảnh sát, tòa án, và hành chính công, nhằm thực hiện các chức năng quản lý và duy trì trật tự xã hội.*

Các đáp án khác:

- ***a:*** *Đây là xu hướng phát triển hiện đại của nhà nước, không phải là đặc điểm chính cốt lõi.*
- ***c:*** *Chỉ là một khía cạnh liên quan đến chức năng kinh tế của nhà nước, chưa bao hàm đầy đủ đặc điểm chính.*
- ***d:*** *Vai trò của nhà nước trong việc quản lý xã hội theo trật tự hợp lý là quan trọng, nhưng không phải là đặc điểm cốt lõi phân biệt nhà nước với các tổ chức khác.*

9. Đặc điểm nào là sự khác biệt giữa nhà nước và các tố chức chính trị xã hội khác

a. Tổ chức và trình tự để lập ra các cơ quan tối cao và xác lập những mối quan hệ cơ bản của các cơ quan đó.

b. Sự tham gia rộng rãi của nhân dân lao động vào việc thành lập các cơ quan đại diện quyền lực của tổ chức xã hội.

c. Nhà nước có quyền quy định và thực hiện việc thu các loại thuế dưới các hình thức bắt buộc, với số lượng và thời hạn ấn định trước.

d. Có thống nhất. đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; có chức năng đại diện, tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

***Giải thích:**

Sự khác biệt cơ bản giữa nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội khác nằm ở quyền lực công đặc biệt của nhà nước, trong đó:

- *Nhà nước **có quyền ban hành và thực hiện các quy định bắt buộc**, như thu thuế để đảm bảo nguồn lực duy trì hoạt động của mình.*
- *Đây là quyền lực mà các tổ chức chính trị - xã hội khác không có (các tổ chức này chỉ dựa trên sự tự nguyện của các thành viên và không có quyền ép buộc hay thu thuế).*

Các đáp án khác:

- ***a:** Đây là quy trình tổ chức của nhà nước nhưng không phải là đặc điểm duy nhất để phân biệt nhà nước với các tổ chức khác.*
- ***b:** Sự tham gia của nhân dân lao động không chỉ là đặc điểm của nhà nước mà còn có thể xảy ra trong các tổ chức xã hội khác.*
- ***d:** Đây là đặc điểm của các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam, như Mặt trận Tổ quốc, nhưng không phải là đặc điểm đặc trưng của nhà nước.*

10. Bản chất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam là

a. Bộ máy nhà nước được tổ chức và hoạt động trên nhiều học thuyết, vừa thực hiện nhiệm vụ trân áp các lực lượng thủ địch của nhân dân lao động và của chủ nghĩa xã hội, vừa quản lý các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội

b. Công cụ thiết lập và bảo vệ chế độ dân chủ tư sản - chế độ dân chủ mà về mặt pháp lí các quyền và lợi ích hợp pháp của mọi công dân được thực hiện thông qua cơ quan đại diện hoặc bằng các biện pháp dân chủ trực tiếp, tuy nhiên do có ưu thế về kinh tế nên giai cấp tư sản có ưu thể trong việc thể hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cua minh.

c. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

d. Tất cà các chính sách, pháp luật của nhà nước đều được xây dựng và thực hiện xuất phát từ lợi ích của nhiều nhóm chủ thê xã hội khác nhau.

11. Bản chất giai cấp và bản chất xã hội của nhà nước có đặc điểm gì?

a. Luôn đối lập nhau

*(**Sai**. Bản chất giai cấp và bản chất xã hội của nhà nước không luôn đối lập nhau, mà thực tế chúng có thể cùng tồn tại và bổ sung lẫn nhau.*

***Bản chất giai cấp** của nhà nước phản ánh vai trò của nhà nước trong việc bảo vệ và duy trì lợi ích của giai cấp cầm quyền. Trong khi đó, **bản chất xã hội** của nhà nước thể hiện việc nhà nước đáp ứng các nhu cầu và lợi ích chung của toàn xã hội, bao gồm việc duy trì trật tự, an ninh và cung cấp các dịch vụ công cộng.)*

b. Không nhà nước nào chỉ có bản chất xã hội hoặc giai cấp

c. Mức độ thể hiện của tính giai cấp, tính xã hội của nhà nước là khác nhau tủy thuộc vào mỗi kiểu nhà nước và mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau

d. Cả a, b, c đều đúng.

12. Theo quan điểm Mác-Lenin, bản chất của pháp luật

a. Pháp luật công khai tuyên bố nguyên tắc tự do hợp đồng trong các lĩnh vực dân sự, kinh tế, lao động, hôn nhân và gia đình... và chế định "hợp đồng" đã trở thành một trong những chế định cơ bản của pháp luật.

b. Về bản chất pháp luật hàm chứa tính giai cấp và tính xã hội sâu sắc

c. pháp luật ghi nhận, bảo đảm thực hiện nguyên tắc pháp chế trong tổ chức, hoạt động của nhà nước, của các tổ chức chính trị - xã hội và trong hoạt động của công dân. Điều đó thể hiện tính chất tiến bộ và sự nghiêm minh của pháp luật tư sản trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản trong xã hội.

d. Pháp luật (trước hết là Hiến pháp) công khai tuyên bố nguyên tắc phân chia quyền lực trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, theo đó, quyền lực nhà nước được phân chia thành ba quyền độc lập với nhau là quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp

***Giải thích:**

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin:

- ***Pháp luật là một hiện tượng xã hội có tính giai cấp sâu sắc.** Pháp luật phản ánh ý chí của giai cấp thống trị, được nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện.*
- *Đồng thời, **pháp luật cũng mang tính xã hội** vì nó điều chỉnh các mối quan hệ xã hội nhằm duy trì trật tự và sự ổn định trong xã hội.*

Các đáp án khác:

- ***a, c và d** không phải là bản chất cốt lõi của pháp luật theo quan điểm Mác-Lênin, mà là những đặc trưng của pháp luật trong các chế độ tư sản hoặc các hình thái cụ thể khác.*

- *Đặc biệt, các ý này thường liên quan đến pháp luật tư sản, như nguyên tắc tự do hợp đồng (a) hay nguyên tắc phân quyền (d), là những biểu hiện cụ thể chứ không phản ánh bản chất chung của pháp luật.*

13. Theo quan điểm Mác-Lenin, các dấu hiệu cơ bản của pháp luật là:

a. Pháp luật mang tính quyền lực nhà nước; pháp luật mang tính bình đẳng giữa các chủ thể; pháp luật mang tính quy phạm phổ biến; pháp luật mang tính hệ thống; tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức

b. Pháp luật mang tính quyền lực nhà nước; pháp luật mang tính bình đăng giữa các chú thê; pháp luật mang tính quy phạm phố biến; pháp luật mang tinh quyền uy bắt buộc; tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức

c. Pháp luật mang tính nhân văn; pháp luật mang tính bình đăng giữa các chủ thế; pháp luật mang tính quy phạm phổ biến; pháp luật mang tính hệ thống; tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức

d. Pháp luật mang tính quyền lực nhà nước; pháp luật mang tính bắt buộc chung; pháp luật mang tính quy phạm phổ biến; pháp luật mang tính hệ thống; tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức

14. Trong quy dịnh: "Trong trường hợp cha mẹ còn sống nhưng không có điều kiện trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con chưa thành niên, con đã trưởng thành mất năng lực hành vi dân sự thì cha mẹ có thể cử người khác giảm hộ cho con; cha mẹ và người giám hộ thoả thuận về việc người giảm hộ thực hiện một phần hoặc toàn bộ việc giám hộ*, phần giả định là:

a. "Trong trường hợp cha mẹ còn sống nhưng không có điều kiện trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con chưa thành niên, con đã trưởng thành mất năng lực hành vi dân sự"

b. "cha mẹ có thể cử người khác giám hộ cho con"

c. "cha mẹ" và "người giám hộ"

d. "thoa thuận về việc người giám hộ thực hiện một phần hoặc toàn bộ việc giám hộ"

15. Dựa vào phương thức điều chỉnh của pháp luật, có thể phân chia các quy phạm pháp luật thành

a. quy phạm dứt khoát và quy phạm tùy nghi

b. giả định; quy định; chế tài

c. quy phạm pháp luật cho phép, quy phạm pháp luật bắt buộc, quy phạm pháp luật cấm đoán và quy phạm pháp luật không bắt buộc.

d. quy phạm pháp luật cho phép, quy phạm pháp luật bắt buộc; quy phạm kỷ luật; quy phạm khen thưởng

16. Các đặc điểm của quan hệ pháp luật là:

a. quan hệ pháp luật là quan hệ xã hội có ý chí; quan hệ pháp luật mang tính giai cấp; các bên quan hệ pháp luật có quyền và nghĩa vụ pháp lý được nhà nước đảm bảo thực hiện: quan hệ pháp luật có tính cụ thể, xác định chặt chẽ

b. quan hệ pháp luật là quan hệ xã hội có ý chí; quan hệ pháp luật mang tính giai cấp; các bên quan hệ pháp luật có quyền và nghĩa vụ pháp lý được nhà nước đảm bảo thực hiện; quan hệ pháp luật có tính linh hoạt

c. quan hệ pháp luật là quan hệ xã hội có ý chỉ; quan hệ pháp luật mang tính giai cấp; các bên quan hệ pháp luật có quyền và nghĩa vụ pháp lý được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng con đường tố tụng; quan hệ pháp luật có tính cụ thể, xác định chặt chẽ

d. quan hệ pháp luật là quan hệ xã hội có ý chí của toàn thể giai cấp; quan hệ pháp luật mang tính giai cấp; các bên quan hệ pháp luật có quyền và nghĩa vụ pháp lý được nhà nước đảm bảo thực hiện; quan hệ pháp luật có tính cụ thể, xác định chặt chẽ

***Loại trừ các đáp án khác:**

- ***b. Quan hệ pháp luật có tính linh hoạt****: Sai vì quan hệ pháp luật không mang tính linh hoạt mà có tính* ***cụ thể và xác định rõ ràng****.*
- ***c. Được đảm bảo thực hiện bằng con đường tố tụng****: Sai vì không phải tất cả các quan hệ pháp luật đều cần thông qua tố tụng; nhiều quan hệ pháp luật được thực hiện tự nguyện.*
- ***d. Quan hệ pháp luật là quan hệ xã hội có ý chí của toàn thể giai cấp****: Sai vì quan hệ pháp luật không phản ánh ý chí của toàn thể giai cấp, mà chủ yếu là ý chí của giai cấp thống trị.*

17. Quyền của chủ thể trong quan hệ pháp luật bao gồm:

a. Có thể thực hiện các hành động nhất định; có thể yêu cầu chủ thế bên kia của quan hệ phải thực hiện những hành động nào đó để đáp ứng việc thực hiện quyền của mình, yêu cầu chấm dứt những hành động cản trở; có thể yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

b. Phải tiến hành một số hoạt động nhất định; phải kiểm chế không thực hiện mốt số hoạt động nhất định; phải chịu trách nhiệm pháp lý khi xử sự không đúng với những quy định của pháp luật;

c. Quyền của chủ thể trong quan hệ pháp luật là những lợi ích vật chất, tinh thần hoặc các lợi ích xã hội khác mà các chủ thể mong muốn đạt được khi tham gia các quan hệ pháp luật.

d. Năng lực pháp luật của công dân do nhà nước quy định. Nó xuất hiện kể từ khi công dân sinh ra và chi mât đi khi người đó chết; Năng lực hành vi của công dân xuất hiện muộn hơn so với năng lực pháp luật. Năng lực hành vi chỉ xuất hiện khi công dân đã đến độ tuổi nhất định.

18. Sự kiện pháp lý là:

a. Là những hành vi hợp pháp, có thể liên quan đến việc thực hiện - sử dụng quyền, có thể liên quan đến thực hiện nghĩa vụ pháp lý. Hành vi hợp pháp có thê do các cá nhân hay tổ chức thực hiện, nồi bật là các quyết định áp dụng pháp luật - quyết định pháp luật cá biệt hợp pháp trên cơ sở đó các quan hệ pháp luật cụ thế được thiết lập

b. Là quy tắc xử sự do nhà nước ban hành để tác động tới quan hệ xã hội và biến nó thành quan hệ pháp luật

c. Sự kiện pháp lý là sự kiện thực tế mà sự xuất hiện hay mất đi của chúng được pháp luật gắn với việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật.

d. Sự kiện pháp lý là những hoàn cảnh, tình huống, điều kiện của đời sống thực tế, chi được ghi nhận trong phần chế tài của các quy phạm pháp luật mà nhà làm luật gắn với sự phát sinh, thay đổi và chấm dứt quan hệ pháp luật cụ thê khi chúng xảy ra.

19. Theo quan diễm Mác-Lênin, ý thức pháp luật là

a. ý thức pháp luật chính là khả năng con người nhận thức và phân biệt các giá trị đạo đức, từ đó điều chinh hành vi của mình sao cho phù hợp với các chuẩn mực đạo đức của cộng đồng hoặc xã hội mà họ đang sống.

b. Toàn bộ các quan niệm, tư tưởng, quan điểm, và thái độ của con người đối với hiện thực xã hội. Phản ánh điều kiện tồn tại và phát triển xã hội đó, bao gồm cách mà con người hiêu, đánh giá và định hướng hành động vi trong mối quan hệ với cộng đồng và thế giới xung quanh.

c. Ý thức pháp luật được hình thành trên cơ sở nhận thức, biểu hiện tâm trạng, xúc cảm, thái độ của con người đối với tất cả mối quan hệ pháp luật và các hiện tượng pháp lí khác.

d. Ý thức pháp luật là dạng cụ thể của ý thức xã hội, do đó ý thức pháp luật mang đầy đủ những đặc điểm của ý thức xã hội. Đồng thời, ý thức pháp luật cũng thể hiện tính đặc thủ, riêng biệt của mình so với ý thức xã hội khác trong quá trình hình thành, tồn tại và phát triển.

***Loại trừ các đáp án khác:**

- ***a. Khả năng nhận thức và phân biệt giá trị đạo đức****: Sai vì đây là định nghĩa về ý thức **đạo đức**, không phải ý thức pháp luật.*
- ***b. Toàn bộ các quan niệm, tư tưởng, thái độ của con người****: Sai vì đây là định nghĩa chung của **ý thức xã hội**, chưa thể hiện tính đặc thù của ý thức pháp luật.*

- ***c. Biểu hiện tâm trạng, xúc cảm, thái độ đối với pháp luật****: Sai vì đây chỉ là một khía cạnh cảm xúc, chưa đầy đủ để định nghĩa ý thức pháp luật.*

20. Đặc điểm của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam là?

a. Ra đời cùng với sự phát triển của xã hội tư bản chủ nghĩa, thay thế cho pháp luật phong kiến. Nó là sản phẩm của một giai đoạn lịch sử nhất định, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa và chế độ sở hữu tư bản.

b. Pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hệ thống các quy tắc xử sự chung, do Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí nhà nước của nhân dân, là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội vì lợi ích và mục đích của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt Nam với mục tiêu là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

c. Thể hiện ý chí và quyền lợi của giai cấp thống trị, bao gồm nhà vua, quý tộc và địa chủ. Đây là công cụ để duy trì chế độ bóc lột phong kiến trúc, bảo vệ quyền lợi của tầng lớp sở hữu đất đai và củng cố cố quyền lực tuyệt đối của nhà vua.

d.Tất cả đều đúng

21. Hiệu lực của BLHS về thời gian được quy định như thế nào?

a. Công dân Việt Nam hoặc pháp nhân thương mại Việt Nam có hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà Bộ luật này quy định là tội phạm.

b. BLHS cũng được áp dụng đối với hành vi phạm tội hoặc hậu quả của hành vi phạm tội xảy ra trên tàu bay, tàu biển mang quốc tịch Việt Nam hoặc tại vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam

c. Điều luật một hình phạt nhẹ hơn, một tình tiết giảm nhẹ mới thì không được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành.

d. Điều luật được áp dụng đối với một hành vi phạm tội là điều luật đang có hiệu lực thi hành tại thời điểm mà hành vi phạm tội được thực hiện.

22. Theo BLHS hiện hành, tội phạm được quy định là

a. Tội phạm là những tội danh được quy định trong BLHS có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

b. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm đến các quan hệ xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ.

c. Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm, tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể cũng được coi là tội phạm nếu có đầy đủ các đặc điểm trong cầu thành tội phạm theo BLHS.

d. Tội phạm là những người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự vê mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

23. Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự bao gồm:

a. Khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do có sự thay đổi chính sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa; Khi có quyết định đại xá; Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử do chuyên biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiêm cho xã hội nữa

b. Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn khả năng gây nguy hiêm cho xã hội nữa; Người phạm tội tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm và lập công lớn

c. Sự kiện bất ngờ; Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự; Phòng vệ chính đáng: Tình thế cấp thiết

d. Có cống hiến đặc biệt, được Nhà nước và xã hội thừa nhận; Người thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng do vô ý gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tải sản của người khác và được người bị hại

***Loại trừ các đáp án khác:**

- ***a. Thay đổi chính sách pháp luật, quyết định đại xá...****: Sai vì đây là các trường hợp* ***miễn trách nhiệm hình sự****, không phải loại trừ trách nhiệm hình sự.*
- ***b. Người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo, tự thú, lập công lớn...****: Sai vì đây cũng là các trường hợp xét đến yếu tố nhân đạo để* ***giảm hoặc miễn trách nhiệm hình sự****, không phải loại trừ.*
- ***d. Có cống hiến đặc biệt, tội phạm được người bị hại tha thứ...****: Sai vì đây là các căn cứ để xem xét miễn hoặc giảm trách nhiệm hình sự, không phải loại trừ.*

24. Theo BLHS, tội giết con mới đẻ có cấu thành tội phạm là

a. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuôi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết

b. Người mẹ nào giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

c. Người mẹ nào vô ý làm chết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi

d. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi.

***Lý do:**

Theo Điều 124 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) của Việt Nam, tội "Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ" được áp dụng đối với người mẹ nào, do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt, mà giết con do mình đẻ ra trong vòng 07 ngày tuổi. Đây là một tội phạm có cấu thành đặc biệt vì yếu tố hoàn cảnh và tư tưởng lạc hậu được xem xét khi định tội.

25. Theo BLHS, Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng có cấu thành tội phạm là

a. Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó bị thương tích từ 11% đến 35%

b. Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết.

c. Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính

d. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó

***Lý do:**

Theo Điều 132 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) của Việt Nam, tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng" được cấu thành khi:

1. *Người phạm tội nhận thấy nạn nhân đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.*
2. *Họ có điều kiện để cứu giúp nhưng không thực hiện hành động cứu giúp.*
3. *Hành vi không cứu giúp dẫn đến hậu quả nạn nhân chết.*

26. Theo BLDS hiện hành, tập quán là

a. Tập quán là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng đề xác định quyền, nghĩa vụ của cá nhân, pháp nhân trong quan hệ dân sự cụ thể, được hình thánh và lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian dai, được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong một vùng, miên, dân tộc, cộng đồng dân cư hoặc trong một linh vục dân sự

b. Tập quán là quy tắc xử sự có nội dung linh hoạt đẻ xác định quyền, nghĩa vụ của cả nhân, pháp nhân trong quan hệ dân sự cụ thê, được hình thành và lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian tương đối, được cộng đồng dân tộc thiểu số thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong một vùng, miền, dân tộc, cộng đồng dân cư hoặc trong một lĩnh vực dân sự

c. Tập quán xuất hiện trong một công đồng nhất định (ví dụ: dân tộc, miền, nhóm xã hội) và phản ánh đường sống, giá trị của cộng đồng đó. Tập quán hình thành qua thời gian dài và có xu hướng ôn định, bên vững. Tập quán không phải là quy đinh

d. Cách thức, hành vi xử lý vòng lắp đi lắp lại một cách thường xuyên và ổn định của cá nhân hoặc tô chức trong công việc tuần thủ, thực hiện hiện luật. Những thói quen này được hình thành thành thông tin qua quá trình thực thi luật pháp và trở thành một phân tự nhiên trong hành vì của người thực hiện.

***Loại trừ các đáp án khác:**

- ***b. Nội dung linh hoạt, chỉ áp dụng cho cộng đồng dân tộc thiểu số****: Sai vì tập quán không chỉ áp dụng cho dân tộc thiểu số, mà cho mọi cộng đồng có liên quan đến lĩnh vực dân sự.*
- ***c. Phản ánh đời sống và giá trị cộng đồng, không phải là quy định****: Sai vì tập quán trong pháp luật là quy tắc xử sự, được sử dụng như căn cứ pháp lý khi giải quyết quan hệ dân sự (khi không có quy định pháp luật).*
- ***d. Thói quen thực hiện luật pháp****: Sai vì đây là định nghĩa liên quan đến hành vi thực hiện pháp luật, không phải tập quán.*

27 Theo BLDS, các căn cứ xác lập quyền dân sự là

a. Hợp đồng: Hành vi pháp lý đơn phương: Quyết định của Tòa án, cơ quan có thâm quyền khác theo quy định của luật; Kết quả của lao động, sản xuất, kinh doanh; kết quả của hoạt động sáng tạo ra đối tượng quyền sở hữu trí tuệ; Chiếm hữu tài sản; Sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật: Bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật;Thực hiện công việc không có ủy quyền; Căn cứ khác do pháp luật quy định

b. Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bào đảm quyền dân sự của mình; Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm; Buộc xin lỗi, cải chính công khai; Buộc thực hiện nghĩa vụ; Buộc bồi thường thiệt hại; Hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thâm quyền; Yêu cầu khác theo quy định của luật.

c. Cầm cố tải sản; Thế chấp tài sản; Đặt cọc; Ký cược; Ký quỹ; Bảo lưu quyền sở hữu; Bảo lãnh; Tín chấp; Câm giữ tải sản.

d. Quyền nhân thân; Quyền có họ, tên; Quyền xác định, xác định lại dân tộc; Quyền đối với quốc tịch: Quyền của cá nhân đối với hình ảnh; Quyền sống, quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thế; Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phâm, uy tín: Quyền xác định lại giới tinh; Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia định

***Lý do:**
Theo Điều 8 Bộ luật Dân sự năm 2015 của Việt Nam, các căn cứ xác lập quyền dân sự bao gồm:

1. *Hợp đồng.*
2. *Hành vi pháp lý đơn phương.*
3. *Quyết định của Tòa án, cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của luật.*

4. *Kết quả của lao động, sản xuất, kinh doanh, và các hoạt động sáng tạo ra tài sản hoặc quyền sở hữu trí tuệ.*
5. *Chiếm hữu tài sản.*
6. *Sử dụng tài sản hoặc được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật.*
7. *Bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật.*
8. *Thực hiện công việc không có ủy quyền.*
9. *Các căn cứ khác do pháp luật quy định.*

28. Theo BLDS, điều kiện để cá nhân làm người giám hộ là:

a. Người thân thích của người được giám hộ, pháp nhân khác làm người giám sát việc giám hộ; Đại diện cho người được giảm hộ trong việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự và thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giảm hộ.

b. Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc không xác định được cha, mẹ;

Người chưa thành niên có cha, mẹ nhưng cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; Có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giảm hộ

c. Cá nhân, pháp nhân có đủ điều kiện vật chất; Một cá nhân, pháp nhân có thể giám hộ cho nhiều người và ngược lại một người có thê được nhiêu người khác nhau làm giảm hộ.

d. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ; Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên.

***Lý do:**
Theo Điều 49 Bộ luật Dân sự năm 2015, điều kiện để cá nhân làm người giám hộ bao gồm:

1. *Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.*
2. *Có tư cách đạo đức tốt và điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.*
3. *Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.*
4. *Không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên.*

29. Theo BLDS, đâu là một trong những căn cứ để Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết?

a. Biệt tích trong chiến tranh sau 05 năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống

b. Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 06 năm, kể từ ngày tai nạn hoặc thảm hoa, thiên tai đó chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn sống,

c. Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết

d. Khi một người biệt tích 06 tháng liền trở lên thì những người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người văng mặt tại nơi cư trú

***Giải thích:**

*Theo **Bộ luật Dân sự (BLDS)** hiện hành, Tòa án có thể ra quyết định tuyên bố một người là đã chết trong các trường hợp sau:*

1. ***Biệt tích trong chiến tranh**:*
    - *Sau **05 năm**, kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống.*
2. ***Bị tai nạn, thảm họa, thiên tai**:*
    - *Sau **02 năm**, kể từ ngày tai nạn, thảm họa, hoặc thiên tai chấm dứt mà không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống.*
3. ***Biệt tích lâu dài**:*
    - *Một người biệt tích **03 năm liền trở lên**, kể từ ngày có tin tức cuối cùng về người đó, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo và tìm kiếm nhưng vẫn không có thông tin xác thực.*

30. Theo BLDS, một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện nào?

a. Được thành lập theo quy định của BLDS và Luật pháp nhân; Có cơ cấu tổ chức phù hợp quy định pháp luật; Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác chịu trách nhiệm băng tài sản trong phạm vi giới hạn; Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập

b. Pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên; Có cơ cầu tố chức theo quy định theo Luật Doanh nghiệp; Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm băng tài sản của mình; Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật tổ tụng.

c. Pháp nhân phải có điều lệ trong trường hợp pháp luật có quy định; Pháp nhân được thành lập theo sáng kiến của cả nhân, pháp nhân hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d. Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan; Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của BLDS; Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình; Nhân danh minh tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập

***Giải thích:**

*Theo **Bộ luật Dân sự (BLDS)**, một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi đáp ứng đủ **4 điều kiện** sau:*

1. ***Thành lập hợp pháp**:*
    - *Tổ chức phải được thành lập theo quy định của BLDS và các luật có liên quan.*
2. ***Có cơ cấu tổ chức**:*
    - *Tổ chức phải có cơ cấu tổ chức phù hợp với quy định tại Điều 83 BLDS, bao gồm các bộ phận hoặc thành viên thực hiện chức năng quản lý và điều hành.*
3. ***Tài sản độc lập**:*
    - *Pháp nhân có tài sản độc lập với cá nhân hoặc pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài sản trong phạm vi tài sản của mình.*
4. ***Tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập**:*
    - *Pháp nhân có thể nhân danh chính mình tham gia các quan hệ pháp luật mà không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác.*

Câu 31 Theo BLLĐ, một trong những trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động là

a. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

b. Người lao động bị kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo

c. Người lao động bị xử lý kỷ luật

d. Người sử dụng lao động là pháp nhân bị chia tách, sáp nhập thành pháp nhân mới.

32. Theo BLLĐ, Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp nào:

a. Người lao động thường xuyên không đạt được hiệu suất công việc theo hợp đồng lao động

b. Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên

c. Người lao động bị ốm đau, tai nạn đang điều trị tại các cơ sở y tế

d. Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiêm, địch họaBÀI TẬP TRÁC NGHIỆM

33. Theo BLLĐ, hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ trong trường hợp nào:

a. Nội dung của hợp đồng lao động không được giao kết bằng hình thức văn bản

b. Người giao kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động

c. Người sử dụng lao động không thông báo băng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động

d. Trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyên đổi loại hình doanh nghiệp;

***Loại trừ các đáp án khác:**

- ***a. Nội dung không bằng văn bản**:*
    - *Hợp đồng lao động có thể được giao kết bằng hình thức **văn bản hoặc bằng lời nói**. Tuy nhiên, trong trường hợp này, hợp đồng chỉ vô hiệu nếu không đáp ứng yêu cầu về **nội dung và hình thức** quy định trong Bộ luật Lao động, không phải chỉ vì thiếu văn bản.*
- ***c. Người sử dụng lao động không thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hợp đồng lao động**:*
    - *Đây là trường hợp **hợp đồng lao động không đúng thủ tục** khi chấm dứt hợp đồng, nhưng không đồng nghĩa với việc hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ. Vi phạm này có thể dẫn đến việc yêu cầu bồi thường, nhưng không làm cho hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ.*
- ***d. Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp**:*
    - *Những trường hợp này có thể dẫn đến việc **chuyển nhượng hợp đồng lao động** hoặc thay đổi các điều khoản hợp đồng, nhưng không làm cho hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ trừ khi có vi phạm các điều kiện khác về thẩm quyền hoặc nguyên tắc giao kết hợp đồng.*

34. Thẩm quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu thuộc về các cơ quan nào:

a. UBND cấp tỉnh có quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu

b. Tòa án nhân dân có quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu

c. Hòa giải viên lao động có quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu

d. Hội đồng trọng tài lao động có quyền tuyên bố thoa ước lao động tập thế vô hiệu

***Loại trừ các đáp án khác:**

- ***a. UBND cấp tỉnh****: UBND không có thẩm quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu, mà chỉ có thể giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động tại địa phương.*
- ***c. Hòa giải viên lao động****: Hòa giải viên lao động có vai trò trong việc hòa giải tranh chấp lao động, nhưng không có quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu.*
- ***d. Hội đồng trọng tài lao động****: Hội đồng trọng tài lao động có nhiệm vụ giải quyết tranh chấp lao động, nhưng không có quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu.*

35. Theo BLLĐ, không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:

a. Người lao động vi phạm kỷ luật lao động trước khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức.

b. Người lao động nữ nghỉ thai sản, nuôi con dưới 18 tháng tuổi.

c. Đang bị tạm giữ, tạm giam.

*Căn cứ Điều 122 và Điều 208 Bộ luật Lao động 2019 và hướng dẫn tại Điều 70 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, người lao động sẽ không bị xử lý kỷ luật lao động nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

(1) Người lao động đang trong thời gian nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc có sự đồng ý của người sử dụng lao động.

(2) Người lao động đang bị tạm giữ, tạm giam.

(3) Người lao động đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm: trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý tại nơi làm việc; tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;…

(4) Người lao động nữ đang trong thời gian mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

(5) Người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi.

(6) Đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật lao động.

(7) Người lao động, người lãnh đạo đình công.

36. Theo Luật HNGĐ, Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn thuộc về:

a. Con chung thành niên.

b. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.

c. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.

d. Người chồng hoặc vợ bị Tòa án tuyên bố chết, nhưng thực tế vẫn còn sống.

37. Theo Luật HNGĐ, một trong những nghĩa vụ của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn:

a. Quản lý tài sản của con

b. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

c. nghĩa vụ liên đới chịu trách nhiệm về tài sản cho con

d. Có thể chuyển giao nghĩa vụ cấp dưỡng cho người khác

38. Việc lựa chọn nơi cư trú cua vợ chồng do ai quyết định?

A. Vợ

B. Chồng

C. Theo thỏa thuận giữa vợ chồng

D. Theo yêu cầu của cha mẹ chồng

39. Vợ hoặc chồng mất năng lực hành vi dân sự, mà người kia có yêu cầu ly hôn, Tòa án sẽ giải quyết như thế nào?

A. Chấp nhận yêu cầu ly hôn

B. Căn cứ vào quy định về giám hộ trong Bộ luật dân sự, Tòa án chỉ định người khác đại diện cho người bị mất năng lực hành vi dân sự để giải quyết việc ly hôn

C. Không chấp nhận yêu cầu ly hôn’

40. Khi tổ chức đăng ký kết hôn, hai bên nam nữ bắt buộc phải có mặt không?

A. Bắt buộc hai bên nam nữ phải có mặt.

B. Chi cần một trong hai bên có mặt là được

C. Cả hai bên văng mặt cũng được nhưng phải ủy quyền cho người khác.

D. Tùy từng trường hợp có thể đến, có thể không.